

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 1742-2026/PS2**

DENUNCIANTE : CRONWELL MARTÍN VILLAMIL ESPEJO
(SEÑOR VILLAMIL)
DENUNCIADO : BANCO RIPLEY PERÚ S.A. (EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 18 de junio de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 5 de mayo de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente dos (02) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-0156 del denunciante, las cuales no reconoce haber autorizado, pues previamente recibió una llamada de una persona que se identificó como asesor del denunciado, quien le propuso realizar un cambio de tarjeta con el objetivo de evitar el pago de la deuda correspondiente a la membresía, por lo que un *courier* acudió a su domicilio para entregarle un nuevo contrato, recoger la tarjeta de crédito anterior, proceder a cortarla y llevársela:

Fecha	Detalle	Importe S/
03/03/2026	IZI*COMERCIAL MARCCY	9 580,00
03/03/2026	IZI*COMERCIAL MARCCY	1 000,00

- (ii) el artículo 88.1° del Código, en tanto no habría atendido el requerimiento contenido en el reclamo N° 013105-23 que presentó el denunciante, de fecha 25 de marzo de 2026, efectuado a través del libro de reclamaciones, donde solicitó: (a) la cancelación de los consumos no reconocidos; y, (b) la sustentación de las medidas de seguridad utilizadas para la correcta transacción de las operaciones.

2. El 13 de mayo de 2026, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:

- (i) Solicitó que se incorpore al procedimiento al establecimiento comercial “Comercial Marccy” donde se realizaron las operaciones cuestionadas, a fin de contar con mayores elementos probatorios para un mejor resolver;
- (ii) contaba con medidas de seguridad necesarias para el procesamiento de las operaciones realizadas con la tarjeta de crédito del denunciante;
- (iii) las operaciones cuestionadas fueron realizadas válidamente de manera presencial, mediante la suscripción de los *vouchers* correspondientes, con lo cual se acredita que fueron debidamente autorizadas, pues se validaron los datos de la tarjeta de crédito mediante la lectura del chip de esta, además de contarse con la firma del tarjetahabiente en los *vouchers* de las operaciones;
- (iv) la verificación de similitud entre la firma consignada en los *vouchers* con aquella registrada en el Documento Nacional de Identidad del titular de la tarjeta de crédito

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2**

corresponde al establecimiento comercial donde se realizó la transacción y no a la entidad financiera emisora de la tarjeta;

- (v) la tarjeta de crédito del señor Villamil se encontraba plenamente activa, en tanto fue bloqueada el 4 de marzo de 2026;
 - (vi) si bien la primera operación cuestionada superó el monto máximo registrado, ello no implica necesariamente que se tratase de una operación fraudulenta, en la medida que la línea de crédito del denunciante permitía la realización de dicha operación;
 - (vii) respecto a la segunda operación cuestionada, esta fue realizada con apenas un minuto de diferencia respecto a la primera operación, por lo cual no resultaba posible impedir su realización por la proximidad entre ambas;
 - (viii) ante la realización de las operaciones cuestionadas, y aunque estas no necesariamente debían ser calificadas como fraudulentas por el solo hecho de exceder el monto máximo previamente registrado, procedió a bloquear preventivamente la tarjeta de crédito del denunciante;
 - (ix) el denunciante ha reconocido expresamente haber entregado su tarjeta de crédito a una tercera persona, por lo que se ha materializado la ruptura del nexo causal; y,
 - (x) el 26 de marzo de 2026, atendió el reclamo N° F001965756 presentado por el señor Villamil, para lo cual remitió la carta de respuesta correspondiente a la dirección de correo electrónico consignada por el denunciante.
3. Mediante escrito del 27 de mayo de 2026, el señor Villamil indicó que:
- (i) La firma consignada en los vouchers de los consumos no reconocidos no corresponde a su firma original lo que determina que el Banco no cumplió con su deber de autenticar a la persona que realiza algún consumo presencial con su DNI y que la firma realizada en el voucher coincida con la del Documento de Identidad;
 - (ii) ninguno de los consumos no reconocidos se asemeja a los que realizó previamente; y,
 - (iii) los consumos no reconocidos se realizaron en la ciudad de Cajamarca pese a que se encontraba en Lima; y,
 - (iv) es falso que el Banco le hubiera notificado con las operaciones no reconocidas, pues el correo señalado por el Banco no le pertenece.

ANÁLISIS**Sobre la inclusión del establecimiento comercial**

- 4. El Banco solicitó que se incluya como parte denunciada al establecimiento comercial en el que se efectuó la operación no reconocida.
- 5. Al respecto, el literal b) del numeral 11.2 del artículo 11° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, la Directiva)¹,

¹ **DIRECTIVA 0001-2021/DIR-COD-INDECOPI – DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
M-OPS-04/01

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2**

establece que cuando los hechos denunciados involucren la participación de varios proveedores, la denuncia deberá ser dirigida expresamente contra cada uno de ellos, debiendo la parte denunciante identificar a cada uno de los proveedores denunciados.

6. De la revisión del escrito de denuncia presentado por el señor Villamil, se aprecia que manifestó su voluntad de denunciar únicamente al Banco, por lo que se inició el procedimiento contra el único proveedor denunciado, toda vez que su cuestionamiento se encontraba dirigido a que la entidad financiera cargó indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito, acción que se encuentra dentro de la esfera de responsabilidad de la entidad financiera y no del comercio en que éste fue efectuado.
7. Finalmente, se debe tener en cuenta que el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas), establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente² siendo sus obligaciones legales distintas e independientes a las de los establecimientos comerciales. En ese sentido, no se requiere la participación de éste, como parte denunciada, a efectos de poder emitir un pronunciamiento válido respecto del Banco.
8. Por lo expuesto, corresponde denegar la solicitud realizada por el Banco, respecto a la inclusión al procedimiento del establecimiento comercial en el que se realizó la operación cuestionada.

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

9. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
10. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los

Artículo 11°.- Requisitos de la denuncia

(...)

Cuando los hechos denunciados involucren la participación de varios proveedores, la denuncia deberá ser dirigida expresamente contra cada uno de ellos, además de identificarlos de acuerdo con lo desarrollado en el presente artículo. (...)

² **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO****Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

M-OPS-04/01

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2**

artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.

11. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige la autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
12. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
13. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
14. Este órgano resolutivo es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad³ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
15. Asimismo, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso,

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2

la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).

16. Debe tenerse presente que la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad⁴. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
17. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación⁵.
18. En el presente caso, de acuerdo con la información brindada por el Banco, la tarjeta de crédito N°5254-****-****-0156 de titularidad del denunciante se encontraba activa antes del 1 de julio de 2025, tal como lo demuestran los estados de cuenta del referido plástico, por lo que se concluye que su emisión es anterior a la aplicación de la mencionada norma:

[Ver imagen en la siguiente página]

⁴ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) **Operación con tarjeta de crédito presente:**

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2

19. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre el cargo de las operaciones no reconocidas

20. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁶. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁷.
21. El artículo 18° del Código⁸ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
22. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁹ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.

⁶ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2**

23. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad¹⁰.
24. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente¹¹.
25. El artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que: *“Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas (...)”*¹².
26. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
27. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que a la entidad financiera exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado

¹⁰ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

¹¹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.

(...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹² **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2

por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas.

28. El señor Villamil denunció al Banco por cargar indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N° 5254-****-****-0156, la cual no reconoce haber realizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente Resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
03/03/2026	IZI*COMERCIAL MARCCY	9 580,00
03/03/2026	IZI*COMERCIAL MARCCY	1 000,00

29. En sus descargos, el Banco señaló que la operación cuestionada se realizó válidamente mediante la suscripción del *voucher* correspondiente, con lo cual se acredita que fue debidamente autorizada y cargada en la fecha en que fue realizada. Para acreditar sus afirmaciones, aportó al procedimiento el reporte "Movimientos de Crédito" y el *voucher* de las operaciones cuestionadas, conforme se aprecia continuación en la parte pertinente:

Operación por el importe de S/ 9 580,00

Tarjeta de crédito
5254-****-****-0156

Código de Autorización
160067

Fecha
03-03-2026

Hora
21:53:03

Importe S/ 9,580

Operación por el importe de S/ 1 000,00

Tarjeta de crédito
5254-****-****-0156

Código de Autorización
108170

Fecha
03-03-2026

Hora
21:54:58

Importe S/ 1,000

Voucher de la operación por el importe de S/ 9 580,00



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2

izipay
ID: 0304025303199282
COMPRAS
IZI*COMERCIAL MARCCY (5920376)
JR CAJAMARCA 340
SAN PABLO
LOTE: 0002 TERM: 58R20482
*****0156(C)
AP: 160067 REF: 0006
FECHA: 03/03/20 HORA: 21:52 TIPO: MAGN
TOTAL: S/ 9,580.00
Importe S/ 9,580
Voucher firmado
FIRMA:
TEL:
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TÍTULO
AID: A0000000041010
APP LABEL: Mastercard
CRYPTO: A4 0B 14 6B 54 7B 25 E8
***** VERSION AR 20012 *****

Voucher de la operación por el importe de S/ 1 000,00

izipay
ID: 0304025458204177
COMPRAS
IZI*COMERCIAL MARCCY (5920376)
JR CAJAMARCA 340
SAN PABLO
LOTE: 0002 TERM: 58R20482
*****0156(C)
AP: 108170 REF: 0009
FECHA: 03/03/26 HORA: 21:54 TIPO: MAGN
TOTAL: S/ 1,000.00
Importe S/ 1,000
Voucher firmado
FIRMA:
TEL:
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TÍTULO
AID: A0000000041010
APP LABEL: Mastercard
CRYPTO: F8 27 75 5A C1 B4 12 C5
***** VERSION AR 20012 *****

30. De los citados medios probatorios se verifica lo siguiente:

Operación N°	1
Tarjeta N°	5254-****-****-0156
Cuenta	0000-****-****-7388
Importe S/	9 580,00
Fecha y hora	03/03/2026 – 21:53:03 horas
Código de autorización	160067
Establecimiento	IZI*COMERCIAL MARCCY
Código de respuesta	00 AA 00
Modo de entrada	510 CHIP
Firma	Si
Operación N°	2
Tarjeta N°	5254-****-****-0156
Cuenta	0000-****-****-7388
Importe S/	1 000,00
Fecha y hora	03/03/2026 – 21:54:58 horas
Código de autorización	160067

M-OPS-04/01



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2

Establecimiento	IZI*COMERCIAL MARCCY
Código de respuesta	00 AA 00
Modo de entrada	510 CHIP
Firma	Sí

31. De la revisión de los medios probatorios aportados al procedimiento, se constata que contienen la información correspondiente a la operación de consumo cuestionada, tales como: la fecha y hora de realización, el establecimiento involucrado y **se encuentra firmado**. En ese sentido, el *voucher* del consumo firmado acredita que la entidad financiera se encontraba autorizada a cargar el importe del consumo en la tarjeta de crédito del denunciante, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Tarjetas.
32. En ese sentido, se advierte que las operaciones fueron válidamente cargadas en la tarjeta de crédito, en tanto el Banco contaba con la orden de pago de dicha transacción debidamente suscrita y la tarjeta se encontraba activa al momento en que fue realizada.
33. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, el señor Villamil formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

34. El señor Villamil señaló que las operaciones fueron autorizadas pese a que previamente recibió una llamada de una persona que se identificó como asesor del Banco, quien le propuso realizar un cambio de tarjeta con el objetivo de evitar el pago de la deuda correspondiente a la membresía, por lo que un courier acudió a su domicilio para entregarle un nuevo contrato, recoger la tarjeta de crédito anterior, proceder a cortarla y llevársela.
35. Para acreditar sus alegaciones, el señor Villamil presentó los siguientes medios probatorios: (i) Historial de llamadas; (ii) la denuncia policial que presentó ante la Comisaria San Borja de fecha 5 de marzo de 2026; y, (iii) Hoja de Reclamación de fecha 9 de marzo de 2026; dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Historial de llamadas

[Ver en la siguiente página]



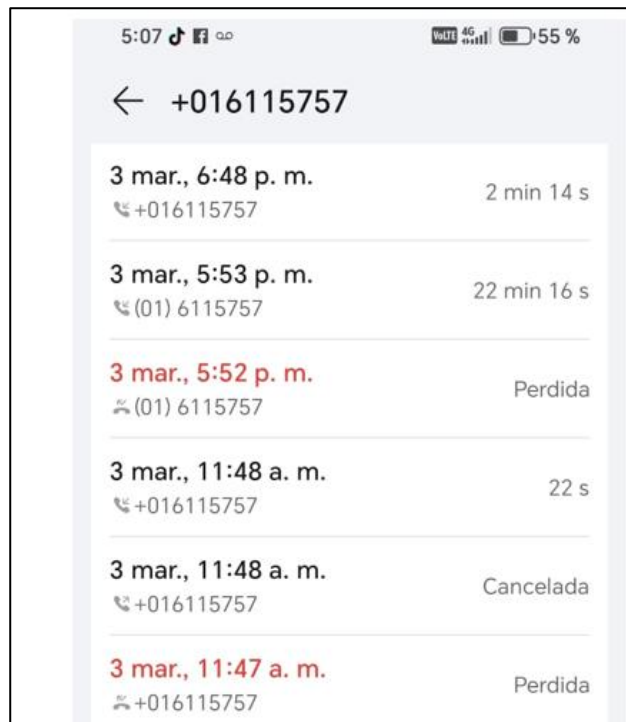
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2



Denuncia policial

CONTENIDO
* ACTA DE DENUNCIA VERBAL EN LA CIUDAD DE LIMA, DISTRITO DE SAN BORJA, SIENDO LAS 17:34 HORAS DEL DÍA 05 DE MARZO DE 2026, SE HIZO PRESENTE EN LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA COMISARIA PNP DE SAN BORJA LA PERSONA VILLAMIL ESPEJO, CRONWELL MARTÍN (61), NATURAL DE LIMA, DE ESTADO CIVIL CASADO, CON GRADO DE INSTRUCCIÓN SUPERIOR COMPLETO, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, IDENTIFICADO CON DNI N. [REDACTED] Y CELULAR N. [REDACTED] QUIEN MANIFESTÓ SU VOLUNTAD DE FORMULAR DENUNCIA POR SER PRESUNTA VÍCTIMA DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE ESTAFA. EL DENUNCIANTE REFIERE QUE LOS HECHOS OCURRIERON EL DÍA 03 DE MARZO DE 2026, APROXIMADAMENTE A LAS 17:50 HORAS, CUANDO SE ENCONTRABA EN SU DOMICILIO Y RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA PROVENIENTE DEL NÚMERO (01) 6115757. EN DICHA COMUNICACIÓN, UNA PERSONA QUE SE IDENTIFICÓ COMO JOSÉ GARCÍA, QUIEN MANIFESTÓ SER ASESOR DEL BANCO RIPLEY, LE INDICÓ QUE REGISTRABA UNA DEUDA POR CONCEPTO DE MEMBRESÍA DE SU TARJETA RIPLEY POR EL MONTO DE S/ 159.00 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE SOLES). EN ESE MOMENTO, EL DENUNCIANTE SEÑALÓ QUE SE ENCONTRABA OCUPADO, POR LO QUE SOLICITÓ QUE LO VOLVIERAN A LLAMAR MÁS TARDE. POSTERIORMENTE, ESE MISMO DÍA 03 DE MARZO DE 2026, APROXIMADAMENTE A LAS 17:53 HORAS, LA MISMA PERSONA VOLVIÓ A COMUNICARSE CON EL DENUNCIANTE, REITERÁNDOLE LA EXISTENCIA DE LA MENCIONADA DEUDA E INDICÁNDOLE QUE, PARA REGULARIZAR LA SITUACIÓN, DEBÍA REALIZAR EL CAMBIO DE SU TARJETA RIPLEY. DURANTE EL TRANSURSO DE LA TARDE UN COURIER SE APERSONARÍA A SU DOMICILIO PORTANDO EL SUPUESTO CONTRATO CORRESPONDIENTE, Y QUE DEBÍA TENER A LA MANO SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y SU TARJETA RIPLEY, YA QUE ESTA ÚLTIMA SERÍA DESTRUIDA COMO PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZO. ES ASÍ QUE, APROXIMADAMENTE A LAS 20:00 HORAS DEL MISMO DÍA, UNA PERSONA QUE SE IDENTIFICÓ COMO COURIER SE PRESENTÓ EN EL DOMICILIO DEL DENUNCIANTE PORTANDO UN DOCUMENTO QUE HABRÍA SEÑALADO ERA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE TARJETA. EN ESAS CIRCUNSTANCIAS, EL DENUNCIANTE REVISÓ EL DOCUMENTO Y PROCEDIÓ A DAR SU CONFORMIDAD, ENTREGÁNDOLE LA HUELLA DE SU DEDO ÍNDICE DERECHO EN EL MISMO. ACTO SEGUIDO, DICHA PERSONA PROCEDIÓ A PARTIR EN VARIOS PEDAZOS LA TARJETA RIPLEY DE PROPIEDAD DEL DENUNCIANTE. ENTREGÁNDOLE POSTERIORMENTE LAS DOS PARTES DE LA REFERIDA TARJETA. SIN EMBARGO, APROXIMADAMENTE A LAS 21:54 HORAS DEL MISMO DÍA, EL DENUNCIANTE TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE DOS CONSUMOS NO RECONOCIDOS EFECTUADOS CON SU TARJETA RIPLEY, LOS CUALES FIGURAN REGISTRADOS A NOMBRE DE IZI COMERCIAL MARCCY. EL PRIMERO CORRESPONDE A UN CONSUMO POR EL MONTO DE S/ 1,000.00 (MIL SOLES) Y EL SEGUNDO A UN CONSUMO POR EL MONTO DE S/ 9,580.00 (NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA SOLES), MONTO QUE EL DENUNCIANTE MANIFIESTA NO HABER AUTORIZADO NI REALIZADO. LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

Hoja de Reclamación

[Ver en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2

DETALLE / USUARIO INDICA:

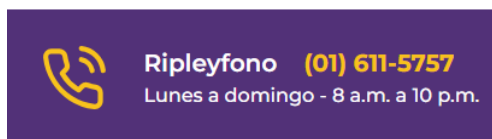
CLIENTE MANIFIESTA QUE DESDE EL DÍA 28 DE FEBRERO RECIBIÓ LLAMADAS DONDE LE INDICARON QUE TENÍA UNA DEUDA Y QUE PODÍA EXONERAR SU MEMBRESÍA. EL 03 DE MARZO SE VOLVIERON A COMUNICAR PARA BRINDARLE LA OPCIÓN DE MIGRAR A UNA TARJETA RIPLEY MÁS CLÁSICA PARA QUE NO PAGUE UNA MEMBRESÍA. CLIENTE CONFIO Y ACEPTÓ, NO LE PARECIÓ RARO YA QUE REALIZARON LA LECTURA DEL CONTRATO. ASIMISMO, LE INFORMARON QUE UN CHICO IBA A LLEGAR A SU DOMICILIO EN HORARIOS DE LA NOCHE PARA RECOGER LA TARJETA DE CRÉDITO. NO OBSTANTE, A LAS 8:00 PM EL CHICO EL CUAL NO SE IDENTIFICÓ, LLEGANDO A PIE SE ACERCÓ Y LE PIDIÓ SU TARJETA DE CRÉDITO PARA ROMPERLA. CLIENTE NOS INFORMA QUE SOLO LE DIO UN PEDACITO DE LA TARJETA DE CRÉDITO Y EL CHICO SE LLEVÓ LAS PARTES DONDE ESTABA LOS DÍGITOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO Y EL CÓDIGO CVV. ESE MISMO DÍA NO LE DIERON LA NUEVA TARJETA DE CRÉDITO Y UNA HORA DESPUÉS QUE SE LLEVÓ LAS PARTES DONDE ESTABAN LOS DATOS CONFIDENCIALES SE REALIZARON LOS SIGUIENTES CONSUMOS LOS CUALES EL CLIENTE NO RECONOCE: 03/03/2026 COMPRA EN REVOLVENTE IZI*COMERCIAL MARCCY S/. 9,580.00, 03/03/2026 COMPRA EN REVOLVENTE IZI*COMERCIAL MARCCY S/. 1,000.00. CLIENTE TAMBIÉN NOS INFORMA QUE SE COMUNICARON POR ESTE MISMO NÚMERO 016115757 A SU TELÉFONO 91-111-1111 PARA OFRECERLE EL CAMBIO DE TARJETA DE CRÉDITO RIPLEY. NO TIENE LA TARJETA DE CRÉDITO EN SU PODER, NO SUFRIÓ ROBO NI PERDIDA, SI RECIBIÓ UNA LLAMADA PARA SOLICITARLE LA CLAVE DE SU TARJETA DE CRÉDITO, CLIENTE NI BRINDÓ SU CLAVE. NO HA NOTADO INTERRUPCIÓN EN SU SERVICIO TELEFÓNICO.

MONTO S/ : 10580

PEDIDO:

CLIENTE SOLICITA LA INVESTIGACIÓN DE CONSUMOS NO RECONOCIDOS Y SE QUE LE PUEDA BRINDAR UNA SOLUCIÓN A LA BREVEDAD POSIBLE.

36. Ahora bien, de la revisión de la página web¹³ del Banco se verifica que el número 016115757 corresponde a su Banca por Teléfono, tal y como se aprecia a continuación:



37. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número 016115757 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de las operaciones denunciadas, el señor Villamil recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *Spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
38. En ese sentido, los medios probatorios aportados por la denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de tarjeta del denunciante en atención a la anulación del cobro de la membresía de dicha tarjeta.
39. Por su parte, el Banco alegó la ruptura del nexo causal debido a que el denunciante reconoció haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero, quien llegó a su domicilio para recoger la tarjeta y cortarla en su delante.
40. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por el señor Villamil, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁴, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

¹³ Ver: <https://www.bancoripley.com.pe/index.html> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁴ Ver: <https://bancoripley.com.pe/pdf/tips-de-seguridad-fraudes.pdf> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).



**Recojo de tarjetas a domicilio !**

¡No te dejes sorprender! En Banco Ripley no realizaremos gestiones de recojo de tarjetas a domicilio y mucho menos te solicitaremos la devolución

- No iremos a tu domicilio para recoger tu tarjeta por falta de uso o por cobro de membresía.
- No enviaremos a ningún Courier para que recoja tu tarjeta o realicen el cambio de la misma.
- Cuida de tu tarjeta y la información confidencial de esta, no se la entregues a nadie.

Toda anulación o recategorización de tarjeta se realiza de forma presencial en una agencia bancaria, si tienes alguna consulta por favor comunícate a través de nuestros canales de atención.

41. En ese sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si el propio consumidor omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de las operaciones no reconocidas, cuando el propio denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero.
42. En ese contexto, si bien el señor Villamil cuestionó la validez de las operaciones denunciadas debido a que éstas habían sido realizadas luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco para la exoneración de la membresía y entrega de una nueva tarjeta, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de las operaciones cuestionadas, sobre todo porque quedó acreditado que el denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dichas operaciones.
43. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por el denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁵.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

44. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

15 <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero>, (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2**

45. En el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia del denunciante, lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realicen las operaciones que ahora pretende desconocer; por lo que, se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código.
46. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, el denunciante no mostró una conducta diligente pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de las operaciones materia de denuncia.
47. Por ello, la participación del recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del denunciado.

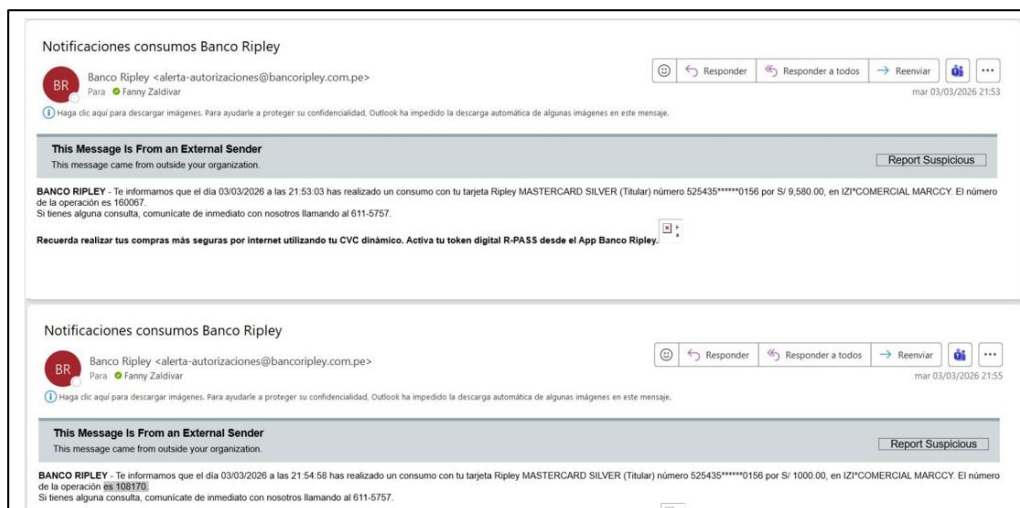
Sobre los alegatos adicionales formulados por las partes

48. Mediante escrito del 27 de mayo de 2026, el señor Villamil indicó que: (i) la firma consignada en los vouchers de los consumos no reconocidos no corresponde a su firma original lo que determina que el Banco no cumplió con su deber de autenticar a la persona que realiza algún consumo presencial con su DNI y que la firma realizada en el voucher coincida con la del Documento de Identidad; (ii) ninguno de los consumos no reconocidos se asemeja a los que realizó previamente; (iii) los consumos no reconocidos se realizaron en la ciudad de Cajamarca pese a que se encontraba en Lima; (iv) es falso que el Banco le hubiera notificado con las operaciones no reconocidas, pues el correo señalado por el Banco no le pertenece.
49. Respecto al punto (i) debe indicarse que la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente y los datos consignados en el *voucher*, en operaciones de consumo presenciales, no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas a las del comercio que acepta la tarjeta, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra; es por ello, que el Reglamento impone dicha obligación a los establecimientos comerciales.
50. Con relación al punto (ii), debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, siempre que exista una línea de crédito o saldo disponible en la cuenta asociada.
51. Por tal motivo, la falta de uso de un determinado canal o las operaciones por importes diferentes a los previamente efectuados no es motivo suficiente para afirmar que las operaciones realizadas por primera vez sean consideradas, *per se*, inusuales o sospechosas, salvo que exista una restricción para determinadas operaciones, lo que no se advierte en el presente caso.
52. Ahora bien, con relación al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2**

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

53. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, correspondiente al periodo de facturación comprendido entre julio de 2025 y marzo de 2026, se aprecia que el señor Villamil ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Canal y tipo de operaciones habituales: no se registra consumos.
 - Frecuencia de uso: no se registra consumos.
 - Línea de crédito: S/ 10 800,00.
54. En ese sentido, si bien la primera operación por el importe de S/ 9 580,00 fue por un monto superior, al ser la primera transacción cuestionada por sí misma no contenía información que hiciera presumir un uso fraudulento de la tarjeta de crédito del denunciante.
55. Finalmente, la segunda transacción por la suma de S/ 1 000,00 al ser una operación por un monto menor de la primera operación, no contenía características que hicieran que sea detectada por los sistemas de monitoreo del Banco.
56. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta luego de efectuada la última operación, ello no hubiese supuesto que esta y las operaciones anteriores sean anuladas o revertidas, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
57. Sobre el punto (iii) corresponde precisar que, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, solo debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
58. Siendo así, de cara a verificar la responsabilidad de la entidad financiera en la realización de un consumo con tarjeta de crédito en un establecimiento comercial físico, toma relevancia saber si la entidad financiera cuenta o no con una orden de pago – *voucher* – suscrito, pues su obligación no es la de verificar la identidad del tarjetahabiente.
59. En ese sentido, el hecho de que el denunciante desconozca la operación porque fue realizada en una ciudad distinta a la que reside, no es relevante en este caso, pues de los medios probatorios ha quedado acreditado que la operación fue realizada de manera válida y contó con una orden de pago debidamente suscrita. Además, no debe perderse de vista que el propio consumidor entregó su tarjeta de crédito a terceras personas, quienes pudieron manipularla y realizar operaciones en puntos geográficos donde no se encontraba el consumidor.
60. Finalmente, respecto al punto (iv), debe indicarse que los medios probatorios que obran en el expediente dan cuenta que el Banco cumplió con informar al denunciante de la realización de los consumos no reconocidos, a través del envío de correos electrónicos. Tal como se aprecia a continuación:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2**

61. Si bien el denunciante ha sostenido que la dirección de correo electrónico a la que fueron remitidas las alertas de consumo no le pertenece, se advierte que los documentos que acreditan el envío de dichas comunicaciones han sido presentados por el propio denunciante como parte de su sustento probatorio. Cabe precisar que, no se aprecia que el denunciante haya aportado documentos probatorios que permitan concluir que la dirección electrónica utilizada por el Banco era ajena a su esfera de control o que hubiera comunicado previamente a la entidad financiera la existencia de un correo distinto para efectos de recibir notificaciones y alertas vinculadas a sus productos financieros.
62. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de dos operaciones en la tarjeta de crédito 5254-****-****-0156 del denunciante, al haber quedado acreditada su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

Sobre la atención adecuada del reclamo

63. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo de quince (15) días hábiles¹⁶.
64. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
65. El señor Villamil denunció que el Banco no atendió el requerimiento contenido en el reclamo N° 013105-23 que presentó el denunciante, de fecha 25 de marzo de 2026, efectuado a

¹⁶**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros**

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

M-OPS-04/01



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2

través del libro de reclamaciones, donde solicitó: (i) la cancelación de los consumos no reconocidos; y, (ii) la sustentación de las medidas de seguridad utilizadas para la correcta transacción de las operaciones.

66. En sus descargos, el Banco alegó que, el 23 de marzo de 2026, el señor Villamil presentó un reclamo, registrado en su Libro de Reclamaciones Virtual con el ticket de atención N° F001962976. Añadió que dicho reclamo fue atendido el 26 de marzo de 2026, mediante el envío de la respectiva carta de respuesta al correo electrónico consignado por el denunciante.
67. Obra en el expediente la hoja de reclamación N° 013105-23 del 25 de marzo de 2026 y la carta de respuesta de fecha 26 de marzo de 2026, cuyo contenido se muestra a continuación en las partes pertinentes:

Hoja de Reclamación N°013105-23

Detalle / Cliente indica (señale un breve resumen de lo solicitado o reclamado)	
<i>Mediante el reclamo F001962976, obteniendo respuesta negativa, solicito la cancelación del monto no reconocido mencionado anteriormente. Asimismo, que el Banco, como empresa, pueda hacerse cargo de todo este problema en el establecimiento en cuestión.</i>	
<i>- Cancelación inmediata del consumo NO reconocido.</i>	
<i>- Envío de toda la documentación por correo lo antes posible.</i>	

Carta del 26 de marzo de 2026

Pasaje de la República 3118, Piso 11 San Isidro, Lima - Perú Central: (511) 611 - 5700 www.bancoripley.com.pe																
Lima, 26 de marzo de 2026																
Estimado (a): VILLAMIL ESPEJO CRONWELL MARTIN Contrato N° 000007657388 Presente. -																
Ref. Reclamo/Requerimiento N° F001965829-F001965756																
Por medio de la presente, tenemos el agrado de saludarte y lamentamos que aún mantenga dudas sobre la atención de su reclamo previo F001963277, referente a consumos no reconocidos registrados en su Tarjeta de Crédito Ripley N° 5254 **** * 0156 al cual damos respuesta.																
Al respecto, hemos realizado una nueva verificación sobre la cual, le informamos que Banco Ripley actúa únicamente como medio de pago a través del uso de la tarjeta de crédito que mantiene con nosotros; toda vez, que la misma se encuentra bajo su directo cuidado y custodia.																
<table border="1"><thead><tr><th>N°</th><th>Fecha</th><th>Monto S/</th><th>Comercio</th><th>Ticket</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>03-03-2026</td><td>9580.00</td><td>IZI*COMERCIAL M</td><td>160067</td></tr><tr><td>2</td><td>03-03-2026</td><td>1000.00</td><td>IZI*COMERCIAL M</td><td>108170</td></tr></tbody></table>		N°	Fecha	Monto S/	Comercio	Ticket	1	03-03-2026	9580.00	IZI*COMERCIAL M	160067	2	03-03-2026	1000.00	IZI*COMERCIAL M	108170
N°	Fecha	Monto S/	Comercio	Ticket												
1	03-03-2026	9580.00	IZI*COMERCIAL M	160067												
2	03-03-2026	1000.00	IZI*COMERCIAL M	108170												
Asimismo, le informamos que los consumos cuestionados fueron realizados en el establecimiento de manera presencial a través de un terminal de pago, mediante la lectura de CHIP verificando que el proceso de aprobación se realizó según las medidas de seguridad para este tipo de comercio, quien a su vez tiene la obligación de verificar la identidad del portador de la tarjeta de crédito, así como la firma y DNI, para garantizar que éstas no sean empleadas por terceras personas.																
Anexamos a la presente las evidencias de las transacciones autorizadas (pantallas).																
En atención a su primer reclamo, solicitamos los comprobantes de los consumos reclamados, por medio de la procesadora de pagos IZPAY, quien adjuntó los sustentos enviados por el comercio, los cuales fueron enviados en su primer reclamo.																

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2**

Por lo expuesto, en esta oportunidad su reclamo resulta improcedente y cualquier reclamo adicional pueda canalizarlo con el establecimiento involucrado en los consumos.

COMERCIO	IZI*COMERCIAL MARCCY
RAZÓN SOCIAL	P.T.COMERCIAL D.MARCCY E.I.R.L.
DIRECCIÓN	CAJAMARCA 340 / SAN PABLO / CAJAMARCA
RUC	20615476740

Finalmente, le invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No compartas ni muestres los datos de tu tarjeta (clave, vencimiento, CVC).
- No pierdas de vista tu tarjeta ni la entregues a terceros.
- Evita ingresar datos en enlaces o páginas no seguras.
- Puedes cambiar gratis tu Tarjeta de Crédito Banco Ripley Mastercard con PIN de 4 dígitos en cualquier agencia.

68. De la revisión del contenido del reclamo N° 013105-23, se evidencia que el señor Villamil cuestionó la atención de un reclamo previo. Asimismo, solicitó la cancelación de los consumos no reconocidos, y el envío de la documentación referida a dichos consumos.
69. De la repuesta brindada por el Banco se aprecia que se pronunció de forma congruente sobre lo reclamado por la parte denunciante y le comunicó que lo solicitado no podía ser favorable, en tanto la operación se había realizado válidamente, con la lectura Chip de la tarjeta. Asimismo, le recalcó que, el sustento de las operaciones no reconocidas le habían sido remitidas con anterioridad.
70. En ese sentido, se ha podido verificar que existe coincidencia entre la materia reclamada en la hoja de reclamación y la respuesta brindada por el Banco, pues se pronunció sobre la validez de la operación, al indicar que se realizó cumpliendo con el proceso correspondiente, por lo cual desestimó el pedido formulado por el denunciante en dicho reclamo; y además, le indicó que la información solicitada ya le había sido trasladada en su oportunidad.
71. Corresponde indicar que, el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. Así, en su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
72. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la Caja, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto atendió el requerimiento contenido en el reclamo N° 013105-23 que presentó el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado Banco Ripley Perú S.A., por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (02) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-0156 del denunciante, toda vez que se ha verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la parte denunciante, referidos a que: previamente recibió una llamada de una persona que se identificó como asesor del Banco, quien le propuso realizar un cambio de tarjeta con el objetivo de evitar el pago de la deuda correspondiente a la membresía, por lo que, un *courier* acudió a su domicilio para entregarle un nuevo contrato, recoger la tarjeta de crédito anterior, proceder a cortarla y llevársela:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 1899-2026/PS2**

Fecha	Detalle	Importe S/
03/03/2026	IZI*COMERCIAL MARCCY	9 580,00
03/03/2026	IZI*COMERCIAL MARCCY	1 000,00

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Ripley Perú S.A., por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto quedó acreditado que atendió el requerimiento contenido en el reclamo N° 013105-23.

TERCERO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁷, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁸.

CUARTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 22/06/2026 11:56:41-0500**YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO****Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

¹⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁸ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

M-OPS-04/01